

1001775-19.2022.8.26.0210

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de parcial procedência. Correntista vítima de roubo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Realização de transferências via pix e transferências pelos roubadores. Gastos que fogem ao perfil de consumo do cliente e foram realizados de forma sequencial, em curto período, com mínima interferência do setor de apuração de fraudes da instituição financeira. Critérios de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 12, Nº 718, Guaíra-SP - cep 14790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001775-19.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001775-19.2022.8.26.0210

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

João Carlos da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Renata Carolina Nicodemos Andrade

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória que JOÃO CARLOS DA SILVA move em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando, em síntese, desconhecer transações realizadas via bankline e cartão de crédito, após receber "SMS do banco". Afirmou ter tentado solução extrajudicial, contudo não obteve êxito. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. A inicial veio instruída com documentos (fls. 16/40).

O réu foi citado (fls. 49).

Audiência de conciliação restou infrutífera (fls. 72).

O banco requerido apresentou contestação (fls. 73/95), alegando, preliminarmente: existência de litisconsórcio passivo necessário; incompetência do juizado especial. No mérito, sustentou em síntese, que o banco ora Réu não tem relação com a lide, e que se dano decorreu de golpe de terceiro, com culpa do autor. Aduziu a regularidade das transações. Alegou culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de serviços. Afirmou que o seguro contratado pelo autor não abrange transações via bankline ou internet. Impugnou a existência de danos materiais e morais. No mais, pugnou pela procedência da ação. Juntou documentos (fls. 96/151). Réplica às fls. 158/170.

Instados a especificarem provas (fls. 171), as partes manifestaram-se às fls.

174/176 e 177/180.

Na instrução da causa, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora. As partes reiteraram as manifestações dos autos.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre o banco réu e o beneficiário da operação fraudulenta, pois ausente qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 114 do CPC. Assim, a pluralidade de litigantes depende apenas da vontade do autor (litisconsórcio passivo facultativo).

Não prospera, ainda, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a causa versa sobre demanda de menor complexidade, cujo valor da causar não excede a 40 vezes o salário mínimo.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Aplicam-se ao caso concreto as disposições previstas na legislação consumerista, pois o autor e o requerido são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos arts. 2º, 3º e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a relação jurídica descrita nos autos se submete às regras dos artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva.

Em seu depoimento pessoal, o autor JOÃO CARLOS declarou que havia um SMS constando pix, que não efetuou. Então, ligou no 0800 e mandaram ligar na Central, pediram os três primeiros números de seu CPF. No dia seguinte, foi ao banco, falou com gerente e disse que haviam 'limpado sua conta'. Disse que, como tinha seguro, o banco ressarciria. Foi à Delegacia, fez ocorrência, levou a cópia ao gerente, mas não houve ressarcimento. Negou realizar qualquer tipo de transação. Ligou para o telefone que estava no SMS, e lá mandaram ligar na Central, e então ligou na Central; só falaram isso para o autor. Ligou no 0800 do cartão e só pediram os três primeiros números de CPF, conferiu nomes e dados e falou que iriam resolver tudo. Falou para eles que não reconhecia a transação, que não efetuou a transação. Tem aplicativo do ITAÚ no seu celular, quase não usa, pois não entende muito. O celular é o mesmo até hoje, não mudou senha e nada. Nunca fez transação em pix. Questionado sobre um pix de um mês antes dos fatos, disse que não fez nunca nenhum pix. Antes de ligar no 0800, não verificou o aplicativo, apenas ligou no número que constava no SMS. Acha que não tem mais essa mensagem no seu celular.

Verificou-se do depoimento que o autor é pessoa extremamente simples, sequer entendia por inteiro as perguntas feitas pelo advogado, não sabia informar o modelo do próprio aparelho celular, indicando que, em face do SMS recebido, agiu como consumidor comum, apenas seguindo instruções simples, ligando para número de telefone indicado e prestando informações solicitadas.

Igualmente, no trato com o banco, agiu como pessoa comum, foi ao gerente, registrou ocorrência policial e, claro, aguardando a devolução do dinheiro referente à transação bancária que declara não ter realizado.

Com efeito, pela análise do conjunto probatório dos autos, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pelo réu, em especial, de segurança no procedimento das operações através de transações bancárias e pix.

Nesse diapasão, o requerido deve responder pelo prejuízo causado ao autor, tendo em vista que sua responsabilidade deriva da obrigação imposta ao fornecedor de garantir a plena segurança na utilização do serviço, o qual, por sua própria natureza, reveste-se de risco.

Além disso, nada indica, nos autos, que o autor seja a responsável pelas transações, tampouco que conheça os fraudadores.

Por fim, destaco o teor da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, é de rigor a declaração de inexigibilidade do total da quantia transferida de sua conta e das compras efetuadas com seu cartão, devendo o réu ser condenado a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia total de R\$ 14.000,00, com os devidos consectários legais.

Entretanto, não procede o pedido de restituição em dobro, eis que não se verifica

hipótese prevista no artigo 42 do CDC, não se tratando de cobrança indevida realizada pelo réu, tampouco em presunção de má-fé. O dano moral está configurado.

Esse dano decorre da própria ocorrência do ato ilícito, independendo de outras provas, uma vez patente a existência do nexo de causalidade entre o fato praticado pelo réu e os danos suportados pelo autor, em razão da incontestável sensação desagradável e inoportuna em sua psique.

O dano moral ocorre in re ipsa, do próprio ilícito civil provocado pelo requerido, que se negou a assumir a falha na prestação dos serviços. Nesse sentido:

"APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Correntista vítima de roubo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Realização de transferências via pix e transferências pelos roubadores. Gastos que fogem ao perfil de consumo do cliente e foram realizados de forma sequencial, em curto período, com mínima interferência do setor de apuração de fraudes da instituição financeira. Critérios de validação das operações (pedido de senha e reconhecimento facial) que também não foram adotados. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula 479/STJ. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Danos materiais. Dever de restituir o que foi debitado da conta do correntista. Danos morais cabíveis. Quantum indenizatório bem fixado. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade observados. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido". (TJSP; Apelação Cível 1024212-93.2022.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022).

Dessa forma, a conduta do réu é grave, não podendo ser considerada como mero aborrecimento, pois configura-se em ato manifestamente ofensivo à dignidade do requerente, que deve ser ressarcido pelo abalo emocional sofrido.

Dito isso e, ante a inexistência de regramento específico para a matéria e no exercício do prudente arbítrio judicial, e considerando todo o exposto acima, fixo a indenização reparatória em R\$ 15.000,00, quantia requerida e que reputo suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito praticado pelo réu, que é instituição financeira, e, por seu capital, capaz de arcar com tal valor sem dificuldade e, concomitantemente, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor. Por fim, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, destaco que o magistrado não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido:

"STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: i) declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial; ii) condenar o requerido a restituir ao autora o valor de R\$ 14.000,00, a título de danos materiais, com correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir de dos respectivos prejuízos; iii) condenar o requerido a pagar ao autor R\$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o primeiro desconto indevido (evento danoso - súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Indevido o pagamento de custas e despesas nesta fase processual, nos termos do artigo 27 da Lei 12.153/09 c.c artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ressalvadas as hipóteses de isenção (Fazendas, Gratuidade da Justiça), o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).

Uma vez que se trata de sentença ilíquida, o valor para efeito de recolhimento do preparo será de R\$ 30.000,00, nos termos do art. 4º da Lei nº 11.608/2003.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo-se as anotações necessárias.
Publique-se. Intime-se.

Guaíra, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA